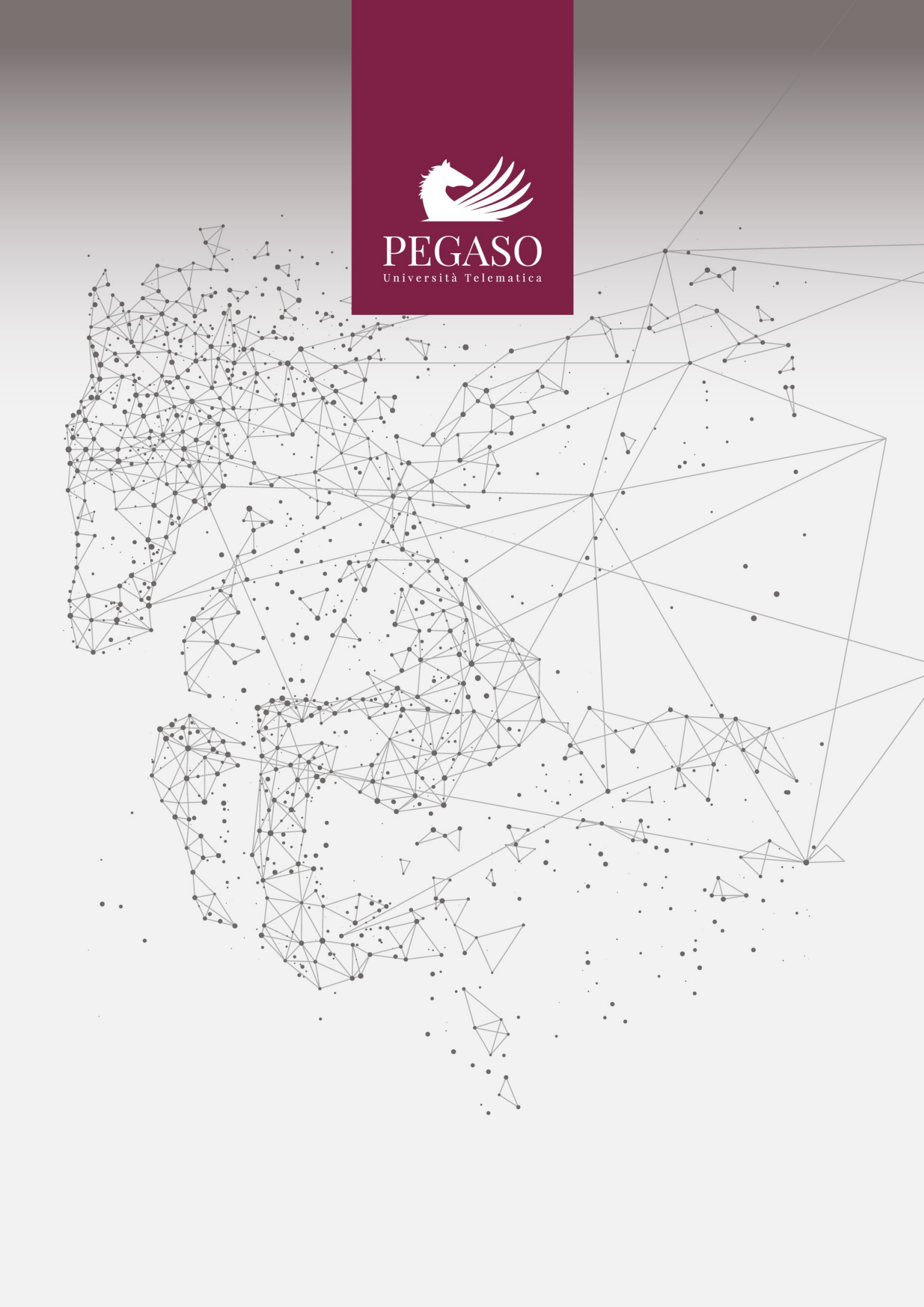

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1 L'APPROCCIO DEL GDPR 3

2 FUNZIONE DEL CODICE DI CONDOTTA 7

3 PROCEDURA DI APPROVAZIONE 11

BIBLIOGRAFIA 15

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1 L'approccio del GDPR

Per quanto riguarda i codici di condotta, un primo riferimento nel Regolamento UE 679/2016 (GDPR) si trova nel considerando 98:

CONSIDERANDO 98: "*Le associazioni o altre organizzazioni rappresentanti le categorie di titolari del trattamento o di responsabili del trattamento dovrebbero essere incoraggiate a elaborare codici di condotta, nei limiti del presente regolamento, in modo da facilitarne l'effettiva applicazione, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei trattamenti effettuati in alcuni settori e delle esigenze specifiche delle microimprese e delle piccole e medie imprese. In particolare, tali codici di condotta potrebbero calibrare gli obblighi dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento, tenuto conto del potenziale rischio del trattamento per i diritti e le libertà delle persone fisiche*."

A seguire, il considerando 99 afferma che:

CONSIDERANDO 99: "*Nell'elaborare un codice di condotta, o nel modificare o prorogare tale codice, le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di titolari del trattamento o di responsabili del trattamento dovrebbero consultare le parti interessate pertinenti, compresi, quando possibile, gli interessati, e tener conto delle osservazioni ricevute e delle opinioni espresse in riscontro a tali consultazioni.*"

Come sostenuto dall'European Data Protection Board (EDPB) nelle Linee guida 1/2019 sui codici di condotta e sugli organismi di monitoraggio a norma del regolamento (UE) 2016/679 adottate il 4 giugno 2019, i codici di condotta sono strettamente connessi col principio di responsabilizzazione, visto che rappresentano un metodo pratico, potenzialmente economico e significativo per massimizzare la coerenza nella tutela dei diritti in materia di protezione dei dati personali. L'EDPB infatti afferma che:

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

"I codici possono fungere da meccanismo attraverso il quale dimostrare la conformità al regolamento. In particolare, essi possono contribuire a colmare gli eventuali divari di armonizzazione esistenti tra gli Stati membri nell'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati. Offrono inoltre l'opportunità a determinati settori di riflettere su attività comuni di trattamento dei dati e di concordare regole pratiche e su misura per la protezione dei dati, che soddisfino le esigenze del settore e i requisiti del regolamento."

L'articolo 40 del GDPR stabilisce che:

1. Gli Stati membri, le autorità di controllo, il comitato e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire alla corretta applicazione del presente regolamento, in funzione delle specificità dei vari settori di trattamento e delle esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese.

2. Le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di titolari del trattamento o responsabili del trattamento possono elaborare i codici di condotta, modificarli o prorogarli, allo scopo di precisare l'applicazione del presente regolamento, ad esempio relativamente a:

a) il trattamento corretto e trasparente dei dati;

b) i legittimi interessi perseguiti dai titolari del trattamento in contesti specifici;

c) la raccolta dei dati personali;

d) la pseudonimizzazione dei dati personali;

e) l'informazione fornita al pubblico e agli interessati;

f) l'esercizio dei diritti degli interessati;

g) l'informazione fornita e la protezione del minore e le modalità con cui è ottenuto il consenso dei titolari della responsabilità genitoriale sul minore;

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

h) le misure e le procedure di cui agli articoli 24 e 25 e le misure volte a garantire la sicurezza del trattamento di cui all'articolo 32;

i) la notifica di una violazione dei dati personali alle autorità di controllo e la comunicazione di tali violazioni dei dati personali all'interessato;

j) il trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali; o

k) le procedure stragiudiziali e di altro tipo per comporre le controversie tra titolari del trattamento e interessati in materia di trattamento, fatti salvi i diritti degli interessati ai sensi degli articoli 77 e 79.

3. Oltre all'adesione ai codici di condotta approvati ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo e aventi validità generale a norma del paragrafo 9 del presente articolo da parte di titolari o responsabili soggetti al presente regolamento, possono aderire a tali codici di condotta anche i titolari del trattamento o i responsabili del trattamento che non sono soggetti al presente regolamento ai sensi dell'articolo 3, al fine di fornire adeguate garanzie nel quadro dei trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali alle condizioni di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera e). Detti titolari del trattamento o responsabili del trattamento assumono l'impegno vincolante e azionabile, mediante strumenti contrattuali o di altro tipo giuridicamente vincolanti, di applicare le stesse adeguate garanzie anche per quanto riguarda i diritti degli interessati.

4. Il codice di condotta di cui al paragrafo 2 del presente articolo contiene i meccanismi che consentono all'organismo di cui all'articolo 41, paragrafo 1, di effettuare il controllo obbligatorio del rispetto delle norme del codice da parte dei titolari del trattamento o dei responsabili del trattamento che si impegnano ad applicarlo, fatti salvi i compiti e i poteri delle autorità di controllo competenti ai sensi degli articoli 55 o 56.

5. Le associazioni e gli altri organismi di cui al paragrafo 2 del presente articolo che intendono elaborare un codice di condotta o modificare o prorogare un codice esistente sottopongono il progetto di codice, la modifica o la proroga all'autorità di controllo

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

competente ai sensi dell'articolo 55. L'autorità di controllo esprime un parere sulla conformità al presente regolamento del progetto di codice, della modifica o della proroga e approva tale progetto, modifica o proroga, se ritiene che offra in misura sufficiente garanzie adeguate.

6. Qualora il progetto di codice, la modifica o la proroga siano approvati ai sensi dell'articolo 55, e se il codice di condotta in questione non si riferisce alle attività di trattamento in vari Stati membri, l'autorità di controllo registra e pubblica il codice.

7. Qualora il progetto di codice di condotta si riferisca alle attività di trattamento in vari Stati membri, prima di approvare il progetto, la modifica o la proroga, l'autorità di controllo che è competente ai sensi dell'articolo 55 lo sottopone, tramite la procedura di cui all'articolo 63, al comitato, il quale formula un parere sulla conformità al presente regolamento del progetto di codice, della modifica o della proroga o, nel caso di cui al paragrafo 3 del presente articolo, sulla previsione di adeguate garanzie.

8. Qualora il parere di cui al paragrafo 7 confermi che il progetto di codice di condotta, la modifica o la proroga è conforme al presente regolamento o, nel caso di cui al paragrafo 3, fornisce adeguate garanzie, il comitato trasmette il suo parere alla Commissione.

9. La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, che il codice di condotta, la modifica o la proroga approvati, che le sono stati sottoposti ai sensi del paragrafo 8 del presente articolo, hanno validità generale all'interno dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2.

10. La Commissione provvede a dare un'adeguata pubblicità dei codici approvati per i quali è stata decisa la validità generale ai sensi del paragrafo 9.

1. *11. Il comitato raccoglie in un registro tutti i codici di condotta, le modifiche e le proroghe approvati e li rende pubblici mediante mezzi appropriati.*

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2 Funzione del codice di condotta

I codici di condotta rappresentano dunque un meccanismo volontario destinato a contribuire alla corretta applicazione del GDPR, in funzione delle specificità dei vari settori di trattamento e delle esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese, redatti o modificati dalle associazioni e altri organismi rappresentanti le categorie di titolari del trattamento o responsabili.

I codici permettono di:

a) Fornire criteri uniformi di valutazione dei codici di condotta da parte di Commissione e Autorità di controllo;

b) Chiarire procedure e regole di applicazione;

c) Dare indicazioni omogenee di contenuto;

d) Fornire criteri di riferimento per rendere il codice di condotta attuativo delle disposizioni del GDPR;

e) Stabilire requisiti per il monitoraggio della conformità;

f) Garantire la trasparenza nel procedimento di approvazione;

Come affermato dall'EDPB nelle Linee guida:

"*I codici rappresentano un'opportunità per stabilire una serie di regole che contribuiscano alla corretta applicazione del regolamento in modo pratico, trasparente e potenzialmente economico, tenendo conto delle specificità di un particolare settore e/o dei trattamenti svolti in tale settore.*

A tale riguardo, i codici possono essere elaborati per i titolari e i responsabili del trattamento tenendo conto delle caratteristiche specifiche del trattamento effettuato in determinati settori e delle esigenze specifiche delle microimprese e delle piccole e medie imprese. I codici sono uno

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

strumento potenzialmente molto importante e vantaggioso per le PMI e le microimprese perché permettono loro di rispettare le norme sulla protezione dei dati in modo più economico.

Ad esempio, le microimprese che svolgono attività simili di ricerca sanitaria potrebbero coalizzarsi tramite le loro associazioni e sviluppare collettivamente un codice che disciplini la raccolta e il trattamento dei dati sanitari, anziché cercare di condurre da sole un'analisi approfondita della protezione dei dati. I codici andranno inoltre a beneficio delle autorità di controllo perché consentiranno loro di comprendere meglio le attività di trattamento di una specifica professione, di un'attività o settore.

I codici possono aiutare i titolari e i responsabili del trattamento a conformarsi al regolamento, disciplinando temi quali: il trattamento corretto e trasparente dei dati, i legittimi interessi, le misure di sicurezza e di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, gli obblighi del titolare del trattamento. I codici sono accessibili a tutti i settori di trattamento e possono essere redatti in modo più specifico o più ampio a seconda del particolare settore, purché contribuiscano alla corretta ed efficace applicazione del regolamento.

Ad esempio, si potrebbe chiedere l'approvazione di una serie di regole tese a garantire correttezza e trasparenza dei trattamenti svolti in un ambito specifico del terzo settore. In alternativa, si potrebbe decidere di redigere un codice, che incorpori e applichi correttamente una moltitudine di disposizioni del regolamento per coprire tutte le attività di trattamento in un ambito specifico del terzo settore, dall'individuazione del fondamento giuridico per la raccolta dei dati personali alla notifica delle violazioni dei dati personali.

I codici permettono un certo grado di co-regolazione e consentono ai titolari e ai responsabili del trattamento di non dipendere eccessivamente dalle autorità di controllo per disporre di orientamenti più granulari sulle specifiche attività di trattamento.

I codici possono offrire ai titolari e ai responsabili del trattamento un certo grado di autonomia e controllo nel formulare e concordare le buone prassi per gli specifici settori. Possono consentire di consolidare le migliori prassi riguardanti le operazioni di trattamento in specifici settori,

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

e possono anche diventare una risorsa fondamentale per le imprese al fine di gestire aspetti critici nelle procedure di trattamento e conseguire una migliore osservanza delle norme in materia di protezione dei dati.

I codici possono generare fiducia e certezza del diritto, elementi assolutamente necessari, offrendo soluzioni pratiche ai problemi identificati in particolari settori con riguardo ad attività di trattamento comuni. Essi favoriscono lo sviluppo di un approccio collettivo e coerente alle esigenze di trattamento dei dati di un particolare settore."

I codici di condotta sono considerati una garanzia adeguata per i trasferimenti internazionali di dati a Paesi terzi ai sensi dell'articolo 46 del GDPR.

Un'impresa certificata ai sensi dell'articolo 40 del GDPR agevola la dimostrazione del rispetto:

- della normativa sui dati personali (articolo 24);
- di utilizzare tecniche di privacy-by-design e privacy-by-default (articolo 25);
- adozione di misure adeguate di sicurezza del trattamento (articolo32).

I codici di condotta sono uno strumento utile per aumentare la fiducia dell'interessato circa la liceità delle attività di trattamento e il rispetto della sua privacy. Infatti, un codice di condotta fornisce all'interessato garanzie relativamente a:

- Informazioni da fornire a interessato;
- Criteri specifici principi minimizzazione dei dati;
- Misure di sicurezza tecniche e organizzative;
- Modalità di esercizio dei diritti degli interessati.

In questo senso, nelle Linee guida dell'EDPB si trova il seguente esempio:

"*Nel contesto del trattamento dei dati sanitari a fini di ricerca, l'esistenza di un codice approvato contenente regole dettagliate potrebbe mitigare i timori sulle misure da adottare per*

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

promuovere il rispetto delle norme applicabili al trattamento di dati sanitari particolarmente sensibili. Tale codice potrebbe descrivere in maniera corretta e trasparente quanto segue:

- *le garanzie pertinenti da applicare riguardo all'informazione agli interessati;*
- *le garanzie pertinenti da applicare riguardo ai dati raccolti presso terzi;*
- *la comunicazione o la diffusione dei dati;*
- *i criteri da attuare per garantire il rispetto del principio di minimizzazione dei dati;*
- *le specifiche misure di sicurezza;*
- *adeguati termini di conservazione;*
- *i meccanismi di gestione dei dati in seguito all'esercizio dei diritti degli interessati*

(conformemente agli articoli 32 e 89 del regolamento)."

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3 Procedura di approvazione

L'articolo 41 del GDPR, rubricato "Controllo dei codici di condotta approvati", stabilisce che:

1. Fatti salvi i compiti e i poteri dell'autorità di controllo competente di cui agli articoli 57 e 58, il controllo della conformità con un codice di condotta ai sensi dell'articolo 40 può essere effettuato da un organismo in possesso del livello adeguato di competenze riguardo al contenuto del codice e del necessario accreditamento a tal fine dell'autorità di controllo competente.

2. L'organismo di cui al paragrafo 1 può essere accreditato a controllare l'osservanza di un codice di condotta se esso ha:

a) dimostrato in modo convincente all'autorità di controllo competente di essere indipendente e competente riguardo al contenuto del codice;

b) istituito procedure che gli consentono di valutare l'ammissibilità dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento in questione ad applicare il codice, di controllare che detti titolari e responsabili ne rispettino le disposizioni e di riesaminarne periodicamente il funzionamento;

c) istituito procedure e strutture atte a gestire i reclami relativi a violazioni del codice o il modo in cui il codice è stato o è attuato da un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento e a rendere dette procedure e strutture trasparenti per gli interessati e il pubblico; e

d) dimostrato in modo convincente all'autorità di controllo competente che i compiti e le funzioni da esso svolti non danno adito a conflitto di interessi.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. L'autorità di controllo competente presenta al comitato il progetto di requisiti per l'accreditamento dell'organismo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ai sensi del meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63.

4. Fatti salvi i compiti e i poteri dell'autorità di controllo competente e le disposizioni del capo VIII, un organismo di cui al paragrafo 1 del presente articolo adotta, stanti garanzie appropriate, le opportune misure in caso di violazione del codice da parte di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento, tra cui la sospensione o l'esclusione dal codice del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento. Esso informa l'autorità di controllo competente di tali misure e dei motivi della loro adozione.

5. L'autorità di controllo competente revoca l'accreditamento dell'organismo di cui al paragrafo 1, se i requisiti per l'accreditamento non sono, o non sono più, rispettati o se le misure adottate dall'organismo violano il presente regolamento.

6. Il presente articolo non si applica al trattamento effettuato da autorità pubbliche e da organismi pubblici.

Per quanto riguarda l'ammissibilità di una bozza di codice da parte dell'Autorità di controllo, è necessario che i titolari siano in grado di dimostrare in che modo il loro codice contribuirà alla corretta applicazione del GDPR. In particolare, l'EDPB sostiene che:

"*I titolari dei codici devono essere in grado di dimostrare che il loro progetto di codice:*

- *soddisfa una particolare esigenza di quel settore o di quella attività di trattamento,*
- *facilita l'applicazione del regolamento,*
- *precisa l'applicazione del regolamento,*
- *offre sufficienti garanzie e*
- *offre meccanismi efficaci per controllare il rispetto del codice*."

Il progetto deve essere presentato da un organismo rappresentativo degli interessi coinvolti e deve contenere l'indicazione dei trattamenti coinvolti, dell'ambito territoriale e della giurisdizione

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

competente, dei meccanismi di controllo sull'osservanza del codice, l'istituzione di un Organo di controllo, gli esiti della consultazione e l'attestazione di conformità alla legislazione nazionale.

Nella fase di presentazione del codice, se questo non presenta gli elementi di ammissibilità, l'Autorità competente respinge la richiesta di approvazione con atto motivato. Stesso esito può avvenire a seguito dell'analisi del contenuto, se l'Autorità ritiene che l'approvazione debba essere rifiutata; altrimenti, l'Autorità approva il codice.

Nelle Linee guida dell'EDPB, per quanto riguarda l'approvazione di un codice in ambito nazionale, il Comitato fornisce il seguente schema:

"*7.1 Presentazione*

42. I titolari del codice devono presentare formalmente il progetto di codice in forma elettronica o in forma scritta (stampata/cartacea) all'autorità di controllo competente. L'autorità di controllo competente ne confermerà la ricezione ai titolari del codice e ne effettuerà un esame per verificare se il progetto di codice soddisfa i criteri di ammissibilità sopra riportati prima di procedere a una valutazione completa del suo contenuto.

7.2 Ammissibilità di un codice

43. Se il progetto di codice non viene accettato perché non soddisfa i criteri di ammissibilità l'autorità di controllo competente risponde per iscritto ai titolari del codice motivando la sua decisione. A questo punto il processo giunge al termine e i titolari del codice dovrebbero effettuare una nuova presentazione.

44. Se il progetto di codice soddisfa i criteri di cui sopra, l'autorità di controllo competente dovrebbe confermare per iscritto ai titolari del codice che intende passare alla fase successiva della procedura e valutare il contenuto del progetto di codice nel rispetto delle procedure previste dalla normativa nazionale.

7.3 Approvazione

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

45. A meno che il diritto nazionale preveda una tempistica specifica, l'autorità di controllo competente dovrebbe redigere un parere entro un periodo di tempo ragionevole e informare regolarmente i titolari del progetto sullo stato del procedimento e sulla tempistica indicativamente prevista. Il parere deve contenere la motivazione della decisione assunta sulla base dei criteri di approvazione descritti sopra.

46. Se l'autorità di controllo competente decide di rifiutare l'approvazione, il processo si conclude e i responsabili dei codici dovranno valutare le conclusioni del parere e, su tale base, riconsiderare il progetto di codice. I responsabili dei codici dovranno inoltre ripresentare formalmente un progetto di codice aggiornato in una fase successiva, se decidono di farlo.

47. Se l'autorità di controllo competente approva il progetto di codice, dovrà registrare e pubblicare il codice (sul suo sito web e/o con altri mezzi di comunicazione appropriati). L'articolo 40, paragrafo 11, fa inoltre obbligo al comitato di rendere pubblici tutti i codici approvati."

Per quanto riguarda i codici approvati a livello transnazionale, la procedura ricomprende anche delle cooperazioni tra le varie Autorità di controllo coinvolte.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- European Data Protection Board, Linee guida 1/2019 sui codici di condotta e sugli organismi di monitoraggio a norma del regolamento (UE) 2016/679

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).